Compétence des institutions extérieures sur le TC polonais

Piotr Muszynski

Les institutions extérieures à la Pologne ont-elles le pouvoir de rendre des arrêts contraignants concernant le Tribunal constitutionnel polonais ?

Oui. Au regard des traités ratifiés par la Pologne, deux institutions disposent de bases juridiques pour rendre des arrêts qui engagent la Pologne dans des domaines déterminés et qui concernent (entre autres) le Tribunal constitutionnel (Trybunał Konstytucyjny – TK).

1. Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)

Base conventionnelle : - Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), ratifiée par la Pologne en 1993. - **Article 46 de la CEDH** : les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. - **Article 9 de la Constitution de la République de Pologne** : « La République de Pologne respecte le droit international qui la lie. »

Point d'application concret : Dans l'affaire *Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Pologne* (arrêt du 7 mai 2021, requête n° 4907/18), la CEDH a jugé qu'une formation du TK comprenant un juge élu irrégulièrement en décembre 2015 ne constituait pas un « tribunal établi par la loi » au sens de **l'article 6 § 1 de la CEDH**. Cela vaut lorsque la procédure devant le TK est déterminante pour les droits et obligations de caractère civil du requérant.

2. Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)

Base conventionnelle : - Traité sur l'Union européenne (TUE) et Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). - **Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TUE** : les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union (exigence d'un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi). - **Article 2 du TUE** (État de droit), principes de primauté, d'autonomie, d'effectivité et d'application uniforme du droit de l'Union, ainsi que l'effet obligatoire de la jurisprudence de la CJUE. - La Pologne a adhéré à l'UE en 2004 en transférant certaines compétences.

Point d'application concret : Dans l'arrêt du **18 décembre 2025 dans l'affaire C-448/23** (Commission c. Pologne), la CJUE a jugé que le Tribunal constitutionnel polonais ne remplit pas les exigences d'un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi au sens de l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TUE, en raison de graves irrégularités dans la procédure de nomination de trois de ses juges en décembre 2015 et de son président en décembre 2016. Elle a également constaté une violation des principes d'autonomie, de primauté et d'effectivité du droit de l'Union en lien avec les arrêts du TK de 2021 (P 7/20 et K 3/21).

Précisions importantes

- Ces arrêts sont **contraignants dans le cadre de leurs systèmes respectifs** (Conseil de l'Europe pour la CEDH, droit de l'Union pour la CJUE). Ils n'annulent pas automatiquement les actes juridiques polonais ni ne privent les juges de leur statut en droit interne – leur exécution requiert une action des autorités polonaises.
- Le Tribunal constitutionnel polonais a contesté l'étendue de ces compétences (notamment les arrêts K 6/21, P 7/20 et K 3/21), en invoquant la primauté de la Constitution et en estimant que les organes européens avaient agi *ultra vires*. Du point de vue du droit international et du droit de l'Union, l'obligation d'exécution demeure néanmoins.

Synthèse : Oui – la CEDH (sur la base de la CEDH et de l'article 6) et la CJUE (sur la base de l'article 19 du TUE et des principes du droit de l'Union) disposent de fondements conventionnels pour statuer sur la légalité de la composition et du fonctionnement du Tribunal constitutionnel polonais dans la mesure où cela concerne la protection des droits de l'homme ou le droit de l'Union.

État au : novembre 2026